

教師與校務：終止濫訴文化、校事會議分流與輔導加給

問題

「教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「校長不適任事實調查處理辦法」缺乏完善分流與緩衝機制，已造成校園內部互信崩壞；校長協會調查校長遭投訴153件中，僅7件由家長提出，逾九成三申訴來源竟是教職員。

立法院教育及文化委員會決議退回教育部修正發布的解聘辦法重新檢討修訂；但今年1月至5月全國313件檢舉中，僅70件（22%）進入校事會議，較去年同期82%大幅減少，顯示取消匿名檢舉及案件分流已有初步成效。

具體建議

- **建立事前調解、案件分流、訴訟支援三機制：**終止校園濫訴氛圍，維護學生受教權益。
- **建立跨專業前端受理與分流機制：**地方主管機關設置跨專業受理分流小組，納入教師、家長、教育實務、法律及兒少專業人員。
- **訂定全國一致的案件分流檢核表：**明定受理要件、案件重大程度、分流路徑、處理期限與復核機制，避免縣市標準不一。
- **不同案件回到適當法定程序：**涉性別事件、刑事責任者依特別法辦理；一般親師溝通爭議優先採調處、輔導、行政支持。
- **同時保障學生與教師的法定程序權利：**學生及檢舉人身分嚴格保密，被調查教師應知悉具體指控並獲輔佐及法律協助。
- **訂定專任輔導教師輔導職務加給支給標準：**參考導師職務加給、特教專業加給制度，明定適用對象、給與條件及穩定財源。

需協作機關

教育部、立法院教育及文化委員會、地方政府教育局處、中華民國中小學校長協會、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟。

國教盟已做

本聯盟成立以來已發布 **113** 篇新聞稿、推動 **286** 項倡議行動；教師與校務議題近期行動如下：

- 2026/06/15：發布新聞稿，籲校事會議案件上移教育局處、合理管教提升法律位階。
- 2026/07/28：發布新聞稿，就解聘辦法退回重訂提出五項重訂原則。
- 2026/09/10：與中小學校長協會、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟聯合發布新聞稿，籲優化調查制度終止濫訴文化。
- 2026/09/11：發布新聞稿，呼籲教育部主動盤點輔導職務加給的責任與待遇需求。

原始來源

國教盟等4團體聯合新聞稿（2026/09/10）

<https://aabe.org.tw/press/2026-09-10-joint-statement-end-campus-litigation-culture/>

國教行動聯盟新聞稿（2026/07/28）

<https://aabe.org.tw/press/2026-07-28-teacher-dismissal-rules-returned/>

國教行動聯盟新聞稿（2026/06/15）

<https://aabe.org.tw/press/2026-06-15-school-affairs-meeting-triage/>

聯合新聞網（2026/07/28）〈教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則〉

<https://udn.com/news/story/6885/9655013>